

1502464-21.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Decnop Freitas Figueira

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282229/2019 -

DEL.POL.SERRANA, 7661922 - DEL.POL.SERRANA, 2065/19/427 - DEL.POL.SERRANA, 2282229

- DEL.POL.SERRANA, 2065/19/427 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

1ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502464-21.2019.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502464-21.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282229/2019 -

DEL.POL.SERRANA, 7661922 - DEL.POL.SERRANA, 2065/19/427 - DEL.POL.SERRANA, 2282229

- DEL.POL.SERRANA, 2065/19/427 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS CESAR DOS REIS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

Trata-se de pedido de extinção da punibilidade em relação à pena de multa imposta em face do réu CARLOS CESAR DOS REIS DOS SANTOS, posto a ausência de justa causa para o ajuizamento de ação de execução da multa penal imposta, formulado pelo representante do Ministério Público, em razão da hipossuficiência do sentenciado.

Sem embargo da respeitável posição doutrinária apontada pelo Ministério Público, no sentido de que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente e aplicação obrigatória, de fato, quando se está diante de inquestionável hipossuficiência do executado, sobretudo quando foi patrocinado pela Defensoria Pública, torna-se desnecessariamente onerosa

ao aparelho estatal a manutenção de um processo executivo claramente fadado ao insucesso.

Nesse sentido decidiu recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"1-) Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Não provimento. 2-) A multa é dívida de valor, mantém sua característica de sanção penal, todavia, se sua manutenção se deve à hipossuficiência do agravante, reforçada pelo patrocínio pela Defensoria Pública, não há outra alternativa, senão a extinção da punibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com mudança de posicionamento anterior. 3-) Decisão mantida." (TJSP - Agravo de Execução Penal 0006649-78.2021.8.26.0152; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022).

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INDEPENDENTE DO PAGAMENTO DA MULTA - CABIMENTO - ENTENDIMENTO ANTERIOR REVISITADO DIANTE DA SUPERVÊNIENTIA DA TESE 931 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AOS ASSITIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO." (TJSP - Agravo de Execução Penal 0011030-46.2021.8.26.0309; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do Julgamento: 15/02/2022; Data de Registro: 15/02/2022)

E é exatamente o que ocorre no presente caso.

Com efeito, o réu foi assistido nos autos principais, pela D. Defensoria Dativa, o que faz presumir a carência material necessária para suportar a pena de multa que lhe foi aplicada. Desse modo, adotando o entendimento cristalizado no Tema Repetitivo 931 do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

Posto isso, ante a ausência de justa causa integral para ajuizamento da execução da pena de multa, acolho a manifestação do representante do Ministério Público, JULGO EXTINTA a pena de multa nos termos do artigo 107, caput, do Código Penal e artigo 66, inciso II da Lei de Execuções Penais, EXTINGUINDO-SE a dívida e comunicando-se, por analogia ao disposto no §5º do artigo 538-A das NSCGJ.

Não havendo recurso voluntário, dispensada fica a remessa necessária, tendo em vista que o valor da causa é inferior àquele estabelecido como piso mínimo no art. 496, §3º do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de interesse em recorrer, fica esta decisão transitada em julgado com a sua publicação em Cartório.

Oficie-se ao Cartório Eleitoral. (Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como ofício à Varada Execução.) Proceda a serventia as demais comunicações de praxe.

Oportunamente, arquivem-se estes autos.

P.R.Intimem-se.

Serrana, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA